

1500249-42.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... ao réu pela prática do crime de roubo, tendo em vista que o acusado confessou a prática do delito e sua versão dos fatos se coaduna com o relato da vítima, bem como com a narrativa dos policiais que atenderam a ocorrência, de modo que não se cogita absolvição por insuficiência probatória. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria comprovadas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500249-42.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-42.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2038836/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 22940001 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 1312/22/929 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2038836 - 04º D.P. ARAÇATUBA, 1312/22/929 - 04º D.P.

ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS DIEGO CANTÃO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LUCAS DIEGO CANTÃO SILVA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nas penas do art. 158, § 1º, do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta de 05h30min, na via pública, na Rua Jarbas Barros Galvão, próximo do cruzamento com a Rua Vasco da Gama, no Bairro Jussara, nesta cidade, constrangeu, mediante grave ameaça exercida com o uso de faca, a vítima Adelaide Porfírio Uchoa a entregar-lhe um aparelho celular, avaliado em R\$ 1.200,00 (fls. 77/78), e uma bolsa, avaliada em R\$ 250,00 (fls. 77/78), além de objetos pessoais.

A denúncia foi recebida no dia 11 de abril de 2022 (fls. 119/120). O réu foi citado (fls. 132) e apresentou defesa prévia (fls. 164/168).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum, sendo que, ao final, o réu foi interrogado (fls. 207).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, observando-se a reincidência e os maus antecedentes, bem como aplicando a atenuante da confissão. Já a Defesa requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a aplicação do regime inicial semiaberto e a fixação da pena-base no mínimo legal (mídia audiovisual).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, de se notar que o caso em exame refere-se à hipótese de cabimento da “emendatio libelli”, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, pois o fato narrado na inicial acusatória, capitulado como crime previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal, enquadra-se no tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, da lei penal, tornando necessária a readequação típica à luz do princípio da correlação ou congruência da condenação com a imputação, com a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 11/13), autos de exibição e apreensão (fls. 14 e 15), auto de entrega (fls. 17), auto de avaliação (fls. 77/78) e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre o acusado.

Vejamos:

Em juízo, a vítima Adelaide Porfírio Uchoa disse que, na ocasião dos fatos, estava indo para a casa de sua neta a pé, por volta das 05h45min, quando um indivíduo numa motocicleta a abordou, dizendo para ela passar a bolsa ou ele iria esfaqueá-la. O réu desceu da moto, pegou a bolsa dela, ficou segurando a faca perto do estômago dela e a apalpou procurando mais itens para roubar, depois disso ele a deixou fugir. Ela correu para a casa de sua neta, ligou para a polícia e o descreveu, de modo que os policiais conseguiram identificá-lo e prendê-lo a algumas quadras de distância do local dos fatos. O indivíduo não usava máscara, tinha olhos claros, usava calça jeans escura, moletom e um capacete sem viseira e a motocicleta era uma Titan preta. Os policiais acharam o réu através do rastreador no celular da vítima. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu como o autor do crime sem qualquer dúvida (fls. 205).

Em depoimento judicial, a testemunha Carlos Roberto Freitas, policial militar, aduziu que através do serviço de rádio soube de um roubo no Bairro Jussara, cujas características informadas pela vítima coincidiam com um indivíduo que vinha cometendo uma série de roubos naquela região, ele os praticava de manhã, contra mulheres e com o uso de uma faca para ameaçá-las. Quando os policiais encontraram a vítima, ela reforçou as características do indivíduo: branco, olhos claros, usando uma motocicleta preta e faca. Os policiais rastreamos o acusado através do celular da vítima e chegaram a uma residência, onde encontraram a motocicleta na garagem e o réu deitado na cama mexendo no celular. Todos os itens foram encontrados. O acusado confessou o roubo (fls. 204).

Por sua vez, a testemunha Wender Esteves dos Santos, policial militar, corroborou a versão contada por seu colega de farda. Acrescentou que, na delegacia, a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo, bem como a motocicleta e a faca utilizadas por ele (fls. 208).

Em interrogatório judicial, o réu Lucas Diego Cantão Silva confessou a autoria dos fatos. Disse que estava passando de moto pelo local quando viu a vítima, parou a moto e a abordou com uma faca na mão, mandando-a passar a bolsa, depois disso montou na motocicleta e foi embora. Não tocou na vítima (fls. 208).

Como se observa, o conjunto probatório é suficiente para impor a condenação ao réu pela prática do crime de roubo, tendo em vista que o acusado confessou a prática do delito e sua versão dos fatos se coaduna com o relato da vítima, bem como com a narrativa dos policiais que atenderam a ocorrência, de modo que não se cogita

absolvição por insuficiência probatória. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu Jymmi corroborada pela declaração da vítima e depoimentos dos guardas municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Cristian isolada - Reconhecimento da modalidade tentada. Inadmissibilidade. Despicienda a posse mansa e pacífica do bem (Súmula nº 582 do STJ) - Desclassificação para furto. Impossibilidade. Violência demonstrada - Condenações mantidas. PENAS E REGIME PRISIONAL - Bases nos patamares - Confissão judicial de Jymmi e menoridade relativa de Cristian inócuas. Súmula nº 231 do STJ - Uma causa de aumento. Exasperação em 1/3. Correção de erro material no cálculo, com consequente redução das sanções - Regime inicial semiaberto. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) - Apelo provido em parte para reduzir as penas" (TJSP, Apelação nº 1511888-2.2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, julgamento em 08/08/2022).

A qualificadora prevista no § 2º, inciso VII, do art. 157 do Código Penal (violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca) foi comprovada pela prova oral colhida nos autos, bem como pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14 e, por isso, deve ser reconhecida.

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade delitiva do delito em tela, impõe-se a condenação do réu.

Passo a dosar a pena do acusado.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes criminais (fls. 52/56), de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, vejo que o réu é reincidente específico (processo de nº 0009475-98.2011 - fls. 53), mas que confessou a autoria dos fatos, de modo que procedo à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena inalterada.

Na terceira fase e última fase, aplico a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII (emprego de arma branca), do Código Penal para aumentar a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, à míngua de circunstâncias modificadoras.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, pois não há nos autos elementos que possam aferir a real situação econômica do sentenciado.

Nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, em vista da reincidência e da quantidade de pena, o réu iniciará o cumprimento da reprimenda aplicada em regime fechado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública moveu em face de LUCAS DIEGO CANTÃO SILVA, condenando-o à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, piso legal, por ter praticado a conduta descrita no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

O acusado não poderá recorrer em liberdade por permanecerem intactos os fundamentos de sua prisão cautelar. Agora, em virtude da condenação, emerge ainda a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP, tendo em vista o auto de avaliação de fls. 77/78, bem como ante a existência de pedido expresso do Ministério Público (fls. 04), fixo o valor mínimo de reparação em R\$ 600,00 (seiscentos reais).

O réu terá seu nome lançado no rol dos culpados após o trânsito em julgado.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araçatuba, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA